

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1887/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สาทร เคหะ
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.คาร์เซ็นเตอร์
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

เมื่อศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลย ย. ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยให้เป็นผู้ยื่นคำร้อง คำแถลง และรับทราบวันนัดพิจารณาคดีได้ลงชื่อรับทราบวันนัดพิจารณาของศาลแล้วแม้ทนายจำเลยจะได้รับทราบวันนัดสืบพยานจำเลยจาก ย. ผิดพลาดไปโดยมิได้ตั้งใจหรือประวิงคดีให้ล่าช้าก็ดี แต่ก็เป็นความบกพร่องไม่สนใจและความไม่เอาใจใส่ของ ย. ผู้รับมอบฉันทะซึ่งทนายจำเลยต้องยอมรับผิดด้วย จึงไม่เป็นเหตุที่ทนายจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างขอให้พิจารณาคดีจำเลยใหม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการได้ทำสัญญาขายลด เชื้อให้โจทก์ โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันและจำเลยที่ 4 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน จำเลยที่ 3 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ได้นำเชื้อมาขายลดให้แก่โจทก์และถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินรวม 4 ฉบับเป็นเงิน 750,000 บาท

โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน
จำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองไว้ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์หากขาดเท่าใด
ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่ชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ผิดนัดชำระหนี้โจทก์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม
2527 โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ฎรยาจำเลยที่ 4 มิได้
ยินยอมในการทำสัญญาค้ำประกันและจำนอง จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้
ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งสี่ไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว ระหว่างสืบพยานโจทก์
ปากแรก เสมียนทนายผู้รับมอบฉันทะจากจำเลยที่ 4 มาศาล ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี
ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตและให้สืบพยานโจทก์ต่อไปจนเสร็จแล้วนัดสืบพยานจำเลยที่ 4
ถึงวันนัดจำเลยที่ 4 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยที่ 4 ไม่มีพยานมาสืบและสั่งให้
งดสืบพยานจำเลยที่ 4

ทนายจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งงดสืบพยานจำเลยที่ 4 และ
ให้มีคำสั่งนัดสืบพยานจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องและพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน
ตามฟ้องพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่โจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่
4 ชำระแทน หากจำเลยที่ 4 ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์

ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 4 ขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไต่ถามสืบพยานจำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น นางสาวยุคลธรแซ่ไค้ว ผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยที่ 4 ให้เป็นผู้ยื่นคำร้อง คำแถลงและรับทราบวันนัดพิจารณาคดีโดยทนายจำเลยที่ 4 ยอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปทุกประการ มาศาล และในวันนั้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดสืบพยานจำเลยที่ 4 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2528 นางสาวยุคลธร ได้ลงชื่อรับทราบวันนัดพิจารณาของศาล ดังนั้น แม้ทนายจำเลยที่ 4 จะได้รับทราบวันนัดสืบพยานจำเลยที่ 4 จากนางสาวยุคลธรผิดพลาดไปเป็นเดือนกรกฎาคมโดยมิได้ตั้งใจหรือประวิงการพิจารณาคดีให้ล่าช้าก็ดี แต่ก็มีความบกพร่องไม่สนใจและความไม่เอาใจใส่ของนางสาวยุคลธรผู้รับมอบฉันทะซึ่งทนายจำเลยที่ 4 ต้องยอมรับผิดชอบ จึงไม่เป็นเหตุที่ทนายจำเลยที่ 4 จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างขอให้พิจารณาคดีจำเลยที่ 4 ใหม่ได้ ฎีกาของจำเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ